

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 604/2538

นางสาวพรรณิภา ตันตพระศาสน์  
บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลโปรดักส์  
(ประเทศไทย) จำกัด

โจทก์

จำเลย

นายจักรฤทธิ์ วิโรจน์รัตนรัสมิ์ ทนาย  
จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า กรณีเป็น การอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ จัดตั้งแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ไม่รับอุทธรณ์ จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นในปัญหาข้อกฎหมายว่าการปิดหมายไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยไม่ทราบเหตุแห่งการถูกฟ้อง ย่อมขอให้พิจารณาใหม่ได้ โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลย ไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 65) คดีสืบเนื่องจากจำเลยขาดนัดและขาดนัดพิจารณา ศาลแรงงานกลาง พิจารณาคดีสืบพยานโจทก์ไปฝ่ายเดียวแล้วพิพากษาให้จำเลย จ่ายค่าชดเชย สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และค่าจ้างค้างแก่โจทก์ จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งยกคำร้อง จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์(อันดับ 57) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 59)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าเจ้าพนักงานศาลได้นำหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องของศาลแรงงานกลาง ไปส่งให้แก่จำเลย แต่ไม่มีผู้ใดยอมรับ เจ้าพนักงานศาลจึงได้ ทำการปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาลที่หน้าประตูสำนักงานบริษัทจำเลยแล้ว จำเลยอุทธรณ์ว่าไม่มีเจ้าพนักงานศาลไปทำการปิดหมายและสำเนาคำฟ้องที่บริษัทจำเลย จึงเป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลยพินิจ ในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางอันเป็นอุทธรณ์ ในข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

---

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าเจ้าพนักงานศาลได้นำหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องของศาลแรงงานกลาง ไปส่งให้แก่จำเลย แต่ไม่มีผู้ใดยอมรับ เจ้าพนักงานศาลจึงได้ ทำการปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาลที่หน้าประตูสำนักงานบริษัทจำเลยแล้ว จำเลยอุทธรณ์ว่าไม่มีเจ้าพนักงานศาลไปทำการปิดหมายและสำเนาคำฟ้องที่บริษัทจำเลย จึงเป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลยพินิจ ในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางอันเป็นอุทธรณ์ ในข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ชลอ ทองแย้ม-พรชัย สมรรถเวช-สมิทธิ วราอุปบล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ